

Задание №6

Вопрос №1

Условие:

Цифровая валюта является или не является имуществом для целей применения норм гражданского законодательства и статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации?

Ответ:

На сегодняшний день в доктрине и судебной практике отсутствует единообразный подход к вопросу о признании цифровой валюты имуществом в контексте статьи 128 Гражданского кодекса Российской Федерации. Однако преобладающей является позиция, согласно которой цифровая валюта обладает всеми признаками имущества.

Статья 128 Гражданского кодекса Российской Федерации относит к объектам гражданских прав вещи, включая наличные деньги и документарные ценные бумаги, иное имущество, в том числе безналичные денежные средства, бездокументарные ценные бумаги, имущественные права, результаты работ и оказание услуг, охраняемые результаты интеллектуальной деятельности и приравненные к ним средства индивидуализации (интеллектуальная собственность), а также нематериальные блага. Прямого упоминания цифровой валюты в данной статье нет.

Тем не менее, Конституционный суд Российской Федерации в ряде своих решений (например, Определение Конституционного Суда РФ от 17.07.2020 № 1698-О) высказал позицию, согласно которой цифровая валюта обладает экономической ценностью и может признаваться имуществом для целей защиты прав граждан. Суд указал, что отказ в судебной защите прав на цифровую валюту, предусмотренный частью 6 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ, не означает, что цифровая валюта не является имуществом как таковым.

Дополнительные аргументы в пользу признания цифровой валюты имуществом:

- 1) Цифровая валюта обладает экономической ценностью, поскольку может быть обменяна на рубли или иную иностранную валюту.
- 2) Цифровая валюта является объектом гражданского оборота, хотя и с ограничениями (запрет на использование в качестве средства платежа на территории РФ).
- 3) Цифровая валюта может быть предметом хищения, что подтверждается судебной практикой по уголовным делам о краже криптовалюты.
- 4) Цифровая валюта может включаться в наследственную массу (при условии, что наследники имеют доступ к ключам).

Таким образом, для целей применения норм гражданского законодательства цифровая валюта должна признаваться иным имуществом (как разновидность безналичных денежных средств или имущественных прав). Однако для окончательного разрешения этого вопроса требуется внесение изменений в статью 128 Гражданского кодекса Российской Федерации путём прямого указания на цифровую валюту как на объект гражданских прав.

Вопрос №2

Условие:

Возможна ли виндикация (истребование имущества из чужого незаконного владения) цифрового актива (для примера можно взять любой актив на выбор или несколько разных цифровых активов: криптовалюты, цифровые финансовые активы и прочее)?

Ответ:

Виндикационный иск (истребование имущества из чужого незаконного владения) предусмотрен статьёй 301 Гражданского кодекса Российской Федерации. Его применение к цифровым активам имеет определённую специфику, обусловленную нематериальной природой таких объектов.

На примере криптовалюты (биткоина) анализ показывает следующее.

Техническая особенность криптовалюты заключается в том, что она существует в виде записей в распределённом реестре, а право собственности на неё подтверждается владением приватным ключом. При незаконном списании криптовалюты с кошелька законный владелец утрачивает не саму криптовалюту в физическом смысле, а контроль над соответствующими записями.

Проблемы виндикации криптовалюты:

1) Отсутствие индивидуально-определённых признаков. Криптовалюта является родовым имуществом (один биткоин неотличим от другого), что затрудняет виндикацию в классическом понимании, поскольку виндикация предполагает истребование той же самой вещи, а не аналогичной.

2) Невозможность физического истребования. Криптовалюта не имеет материального носителя, поэтому традиционный механизм виндикации (изъятие вещи у незаконного владельца и передача законному) не работает напрямую.

3) Децентрализованный характер. Если криптовалюта была переведена на кошелёк, контролируемый неустановленным лицом, или прошла через несколько миксеров, установить фактического владельца невозможно.

Возможные альтернативы виндикации:

1) Иск о взыскании неосновательного обогащения (статья 1102 Гражданского кодекса РФ). Если криптовалюта была ошибочно или незаконно перечислена на конкретный известный кошелёк, владелец может требовать возврата эквивалентной суммы в рублях или в той же криптовалюте.

2) Иск о возмещении убытков (статья 15 Гражданского кодекса РФ). При невозможности возврата криптовалюты законный владелец вправе требовать компенсации рыночной стоимости утраченного актива на момент хищения.

3) Признание права собственности на криптовалюту, хранящуюся на централизованной бирже. Если криптовалюта находится на счёте у оператора (биржи), возможен иск о признании права и обязанности оператора перевести активы на кошелёк законного владельца.

Для цифровых финансовых активов (ЦФА), которые выпускаются в информационной системе оператора, виндикация также затруднена, поскольку ЦФА представляет собой обязательственные права, а не вещь. Защита прав на ЦФА осуществляется через требования к оператору системы или к лицу, выпустившему ЦФА.

Вывод: классическая виндикация цифровых активов в большинстве случаев невозможна из-за их нематериальной и родовой природы. Вместо неё применяются иные способы защиты: взыскание неосновательного обогащения, возмещение убытков, признание права и обязанность оператора совершить действия.

Вопрос №3

Условие:

Противоречат или не противоречат Конституции Российской Федерации положения части 6 статьи 14 Федерального закона от 31.07.2020 № 259-ФЗ?

Ответ:

Часть 6 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ устанавливает следующее положение: «Запрещается на территории Российской Федерации принимать цифровую валюту в качестве встречного предоставления за передаваемые товары, выполняемые работы, оказываемые услуги, а также иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой товаров (работ, услуг)».

Вопрос о конституционности данного положения рассматривался Конституционным судом Российской Федерации, в частности в Определении от 17.07.2020 № 1698-О.

Позиция Конституционного суда Российской Федерации заключается в следующем.

Указанный запрет не противоречит Конституции Российской Федерации по следующим основаниям:

1) Цифровая валюта не является законным платёжным средством на территории Российской Федерации. Согласно статье 75 Конституции РФ, денежной единицей является рубль. Государство вправе устанавливать правила обращения иных денежных суррогатов и платёжных инструментов.

2) Запрет не лишает граждан права владеть цифровой валютой, совершать с ней иные сделки (мену, дарение, наследование) и обращаться в суд за защитой прав. Запрещено только использование цифровой валюты в качестве средства платежа за товары, работы и услуги.

3) Ограничение является соразмерным и необходимым для защиты основ конституционного строя, финансовой стабильности и прав потребителей. Использование цифровой валюты как платёжного средства создаёт риски легализации доходов, финансирования терроризма и неисполнения обязательств из-за высокой волатильности.

4) Законодатель оставляет возможность для экспериментальных правовых режимов, в рамках которых использование цифровой валюты для трансграничных расчётов может быть разрешено.

Однако часть 6 статьи 14 критикуется отдельными правоведами по следующим основаниям:

1) Неопределённость понятия «иного способа, позволяющего предполагать оплату цифровой валютой». Это создаёт риск произвольного правоприменения.

2) Отсутствие санкций за нарушение запрета. Никакой административной или уголовной ответственности за использование цифровой валюты в качестве средства платежа в настоящее время не установлено, что делает запрет декларативным.

3) Противоречие принципу свободы договора (статья 421 Гражданского кодекса РФ). Стороны вправе согласовать любое встречное предоставление, не запрещённое законом. Запрет на оплату цифровой валютой ограничивает эту свободу.

Тем не менее, Конституционный суд Российской Федерации признал данное положение не противоречащим Конституции РФ, указав, что ограничения свободы договора допустимы в целях защиты публичных интересов.

Таким образом, с формально-юридической точки зрения часть 6 статьи 14 Федерального закона № 259-ФЗ Конституции Российской Федерации не противоречит.

Вопрос №4

Условие:

Что такое майнинг? Запрещена ли эта деятельность и какое регулирование она имеет в Российской Федерации?

Ответ:

Майнинг представляет собой деятельность по созданию (добыче) криптовалюты путём выполнения вычислительных операций с использованием специализированного оборудования для подтверждения транзакций и обеспечения безопасности распределённого реестра (блокчейна). С технической точки зрения майнинг — это процесс решения криптографических задач, в результате которого создаётся новый блок транзакций, а майнер получает вознаграждение в виде криптовалюты.

В Российской Федерации майнинг в настоящее время прямо не запрещён, но и не имеет полноценного законодательного регулирования. Это создаёт правовую неопределённость для участников рынка, инвесторов и правоприменительных органов.

Основные проблемы правового регулирования майнинга:

1) Отсутствие легального определения. Законодательство не даёт ответа на вопрос, чем является майнинг с юридической точки зрения: предпринимательской деятельностью, услугой, добычей полезных ископаемых или иным видом деятельности.

2) Налогообложение доходов от майнинга. Не установлена система налогообложения для физических и юридических лиц, занимающихся майнингом, а также порядок учёта расходов на электроэнергию и оборудование.

3) Потребление электроэнергии. Крупные майнинг-фермы потребляют значительные объёмы электроэнергии, что создаёт нагрузку на энергосистемы. Вопросы тарификации и использования энергоресурсов для майнинга остаются неурегулированными.

4) Правовой статус добытой криптовалюты. Не определён порядок квалификации криптовалюты, полученной в результате майнинга: признаётся ли она имуществом, доходом или иным объектом.

Нормативные акты, которые применяются к майнингу по аналогии или частично:

1) Федеральный закон от 31.07.2020 № 259-ФЗ. Статья 1 определяет цифровую валюту, но прямо не регулирует майнинг.

2) Гражданский кодекс Российской Федерации (статья 218). Добыча (майнинг) может рассматриваться как способ приобретения права собственности на вновь созданное имущество.

3) Налоговый кодекс Российской Федерации. Доходы от продажи добытой криптовалюты потенциально могут облагаться налогом на доходы физических лиц.

По вопросу запрета майнинга: прямого запрета нет. Однако в отдельных регионах (например, в Иркутской области, Бурятии, Забайкальском крае) вводятся сезонные ограничения на майнинг в целях снижения нагрузки на энергосистему в периоды пикового потребления.

Моя позиция по регулированию майнинга:

1) Признать майнинг видом предпринимательской деятельности.

2) Квалифицировать добытую криптовалюту как полученное имущество.

3) Ввести обязательное лицензирование майнинг-деятельности с требованиями к энергоэффективности.

4) Установить порядок налогообложения доходов от майнинга.

5) Определить уполномоченный орган государственной власти за выдачу лицензий и контроль.

Вопрос №5

Условие:

Какими способами могут быть защищены права на цифровые финансовые активы в случае нарушения?

Ответ:

Цифровые финансовые активы (ЦФА) регулируются Федеральным законом от 31.07.2020 № 259-ФЗ. В случае нарушения прав на ЦФА могут применяться следующие способы защиты.

Способы защиты, предусмотренные общим гражданским законодательством:

1) Признание права. Лицо, считающее себя правообладателем ЦФА, может обратиться в суд с иском о признании за ним права на ЦФА, если его право оспаривается или не признаётся оператором информационной системы.

2) Восстановление положения, существовавшего до нарушения права. Применимо при ошибочной записи в информационной системе оператора ЦФА или при несанкционированном списании.

3) Пресечение действий, нарушающих право. Требование к оператору информационной системы о блокировке незаконных операций с ЦФА.

4) Возмещение убытков. Владелец ЦФА вправе требовать возмещения реального ущерба и упущенной выгоды от лица, нарушившего его права (оператора, эмитента или иного контрагента).

5) Признание сделки недействительной. Если сделка с ЦФА была совершена под влиянием обмана, заблуждения, насилия или угрозы.

Способы защиты, предусмотренные специальным законодательством о ЦФА:

1) Требования к оператору информационной системы. Оператор обязан обеспечить достоверность и неизменность записей о ЦФА. В случае нарушения владелец вправе требовать от оператора исправления записи.

2) Требования к эмитенту ЦФА. Эмитент обязан исполнить обязательства, удостоверенные ЦФА, в соответствии с условиями выпуска. Неисполнение или ненадлежащее исполнение влечёт ответственность эмитента.

3) Защита прав через уполномоченный орган. Банк России осуществляет регулирование и надзор в сфере ЦФА. Владелец ЦФА может обратиться в Банк России с жалобой на действия оператора или эмитента.

Способы защиты, применимые при хищении или утрате ЦФА:

1) Иск о взыскании неосновательного обогащения к лицу, на счёт которого были переведены ЦФА.

2) Иск о возмещении убытков к оператору, если утрата произошла по вине оператора (например, из-за недостаточных мер безопасности).

3) Заявление в правоохранительные органы для возбуждения уголовного дела по факту хищения ЦФА (кража или мошенничество).

Особенности защиты прав на ЦФА:

1) Доказывание права на ЦФА осуществляется путём представления выписки из информационной системы оператора.

2) Оператор ЦФА является ключевым звеном в защите прав, поскольку именно он фиксирует и подтверждает права владельцев.

3) При ликвидации или банкротстве оператора права владельцев ЦФА защищаются в порядке, установленном законодательством о несостоятельности.

Вопрос №6

Условие:

У меня есть биткоин. Хочу, чтобы после моей смерти его получили мои наследники. Как это сделать?

Ответ:

Передача биткоина (и иных криптовалют) по наследству возможна, но требует специальных мер предосторожности в силу децентрализованного характера криптовалюты и отсутствия централизованного реестра прав. Ниже перечислены основные способы.

1) Завещание с подробной инструкцией. В завещании необходимо указать факт владения биткоином и место его хранения (тип кошелька, адрес). Инструкции по доступу (пароли, seed-фраза, приватные ключи) не рекомендуется включать в само завещание, так как оно может быть оглашено до смерти завещателя. Лучше хранить ключевую информацию в отдельном запечатанном конверте у нотариуса или в банковской ячейке с указанием в завещании места её нахождения.

2) Мультиподписной кошелёк (Multi-signature). Создаётся кошелёк с порогом подписей, например, 2 из 3. Один ключ хранится у владельца, второй — у доверенного лица (наследника или нотариуса), третий — у адвоката. После смерти владельца двое оставшихся объединяют ключи и получают доступ к средствам.

3) Разделение секретной фразы (Key Sharing). Seed-фраза (12 или 24 слова) разделяется между несколькими доверенными лицами по схеме Shamir. Для восстановления доступа требуется определённое количество частей (например, 2 из 3). После смерти владельца наследники собираются и восстанавливают доступ.

4) Смарт-контракт на блокчейне. Разрабатывается смарт-контракт, который автоматически переводит биткоин на адреса наследников при наступлении условия (например, отсутствие активности от основного ключа в течение одного года). Это наиболее децентрализованный и надёжный способ, но он требует технических знаний.

5) Использование централизованной биржи или сервиса. Если биткоин хранится на централизованной бирже с верифицированным аккаунтом, некоторые биржи предоставляют механизм передачи активов наследникам после смерти владельца при предоставлении свидетельства о смерти и документов о родстве. Недостаток: зависимость от биржи и риск её банкротства или взлома.

6) Хранилище цифрового наследства (Digital Asset Vault). Специализированные сервисы (например, SafePal, Casa, TrustVerse) позволяют зашифрованно хранить ключи и автоматически передавать их наследникам после подтверждения смерти. Недостаток: платность и зависимость от третьей стороны.

7) Наследственный договор. В соответствии со статьёй 1140.1 Гражданского кодекса РФ возможно заключение наследственного договора, в котором определяются условия передачи цифровых активов наследникам.

Рекомендации:

1) Не храните приватные ключи и seed-фразу в электронном виде в открытом доступе.

2) Регулярно обновляйте инструкции для наследников при изменении способа хранения.

3) Проконсультируйтесь с юристом, специализирующимся на цифровых активах, для составления завещания.

4) Комбинируйте несколько способов (например, мультиподписной кошелёк плюс завещание с инструкцией) для повышения надёжности.

Вопрос №7

Условие:

У супругов был общий аккаунт в социальной сети, который они вели в целях бизнеса (бизнес-аккаунт). Бизнес был общим (вели вместе, оба имели доступ). После расторжения брака бывшая жена изменила пароль и стала вести бизнес одна. Бывший муж хочет провести раздел аккаунта в качестве совместно нажитого имущества. Какими способами защитить его права, если это вообще возможно?

Ответ:

Данный кейс относится к числу наиболее сложных в судебной практике, поскольку правовой статус аккаунта в социальной сети как объекта гражданских прав законодательно не определён. Тем не менее, существуют потенциальные способы защиты прав бывшего супруга.

Правовая проблема: аккаунт в социальной сети прямо не назван в статье 128 Гражданского кодекса РФ в качестве объекта гражданских прав. Однако в судебной практике встречаются случаи признания аккаунта имуществом, если он имеет экономическую ценность (монетизированный блог, бизнес-аккаунт с доходом).

Возможные правовые квалификации аккаунта:

- 1) Иное имущество (по аналогии с безналичными денежными средствами или имущественными правами).
- 2) Результат интеллектуальной деятельности (контент, аудитория, репутация).
- 3) Обязательственное право требования к оператору социальной сети.

Способы защиты прав бывшего мужа:

1) Иск о разделе совместно нажитого имущества (статья 38 Семейного кодекса РФ). Для этого необходимо доказать, что аккаунт был создан и развивался в период брака, использовался для общего бизнеса и приносил доход. Суд может признать аккаунт совместно нажитым имуществом и определить доли супругов.

2) Иск о признании права на аккаунт и обязании оператора социальной сети восстановить доступ. При положительном решении суда оператор может быть обязан предоставить доступ обоим бывшим супругам или перевести аккаунт на нового владельца.

3) Требование о компенсации стоимости доли в аккаунте. Если восстановление совместного доступа невозможно или нецелесообразно, бывший муж вправе требовать от бывшей жены выплаты компенсации в размере его доли в стоимости аккаунта. Стоимость аккаунта может быть определена на основании независимой оценки (исходя из дохода, количества подписчиков, коммерческих предложений на рекламу).

4) Заключение мирового соглашения. Стороны могут добровольно урегулировать спор, например, путём раздела доходов от аккаунта или выкупа доли одним из супругов.

Доказывание в суде:

- 1) Подтверждение создания аккаунта в период брака (дата регистрации, скриншоты, показания свидетелей).
- 2) Подтверждение совместного ведения бизнеса (доказательства доступа обоих супругов к аккаунту, совместная переписка, факт распределения доходов).
- 3) Подтверждение экономической ценности аккаунта (договоры на рекламу, выписки о доходах, справки от оператора социальной сети о количестве подписчиков и охватах).

Судебная практика по данному вопросу неоднородна:

- 1) В некоторых делах суды отказывали в разделе аккаунта, ссылаясь на то, что аккаунт не является имуществом по смыслу статьи 128 ГК РФ.
- 2) В других делах суды удовлетворяли требования о компенсации стоимости доли, признавая аккаунт имуществом в силу его экономической ценности.
- 3) Имеются случаи, когда суды обязывали оператора социальной сети восстановить доступ обоим супругам или перевести аккаунт на нового владельца по решению суда.

Рекомендация: для повышения шансов на успех бывшему мужу следует: - Собрать максимальное количество доказательств совместного использования аккаунта и его доходности. - Привлечь эксперта для оценки рыночной стоимости аккаунта. - В качестве альтернативы разделу аккаунта требовать денежную компенсацию. - Рассмотреть возможность медиации для добровольного урегулирования спора.

Таким образом, защита прав на бизнес-аккаунт в социальной сети возможна, но требует убедительного доказывания его экономической ценности и совместного использования

супругами в период брака.